



Sexualisierte KI- Deepfakes & Digitale Gewalt

Aktuelle Entwicklungen aus
Gesellschaft, Recht & Forschung

Daniel Lisunkin, Louisa Rockstedt

07. Juli 2026





Louisa Rockstedt

Project Manager

@ ARIC



Daniel Lisunkin

Legal Research
Manager

@ ARIC



- **1.** Aktuelle Fallbeispiele & Gesellschaftliche Relevanz
- **2.** Rechtliche Einordnung & Aktuelle Entwicklungen
- **3.** Austausch & Diskussion

Content Note: Sexualisierte und Digitale Gewalt



1. Aktuelle Fallbeispiele & Gesellschaftliche Relevanz

Deepfakes sind synthetische Bild-, Video- oder Audioinhalte, die mithilfe generativer KI-Modelle erstellt oder manipuliert werden, so dass reale Personen in Situationen gezeigt werden, die nie stattgefunden haben



Fake-Franziskus geht viral

Der Papst in einer Jacke, wie sie sonst Rapper in Musikvideos tragen: Künstliche Intelligenz macht solche Motive möglich. Die Technik ist schon gut genug, um selbst Social-Media-Profis zu täuschen.

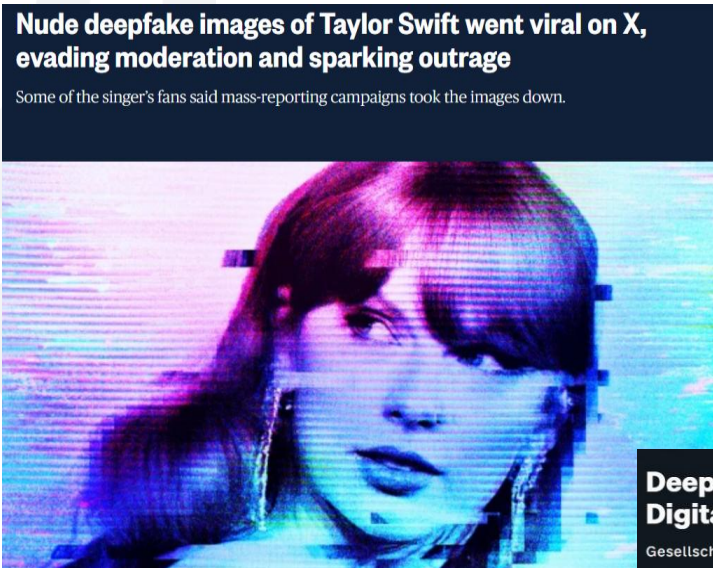
27.03.2023 12.10 Uhr

Quelle: Spiegel (2023)



Quelle: Plattform Lernende Systeme (aufgerufen 05. Juli 2026, LR)

Sogenannte *Deepnudes* sind Deepfakes, die sexualisierte oder pornografische Inhalte zeigen. Darin zu sehen sind fast ausschließlich Frauen und junge Mädchen – egal, ob bekannt oder nicht



Quelle: NBC News (2024)

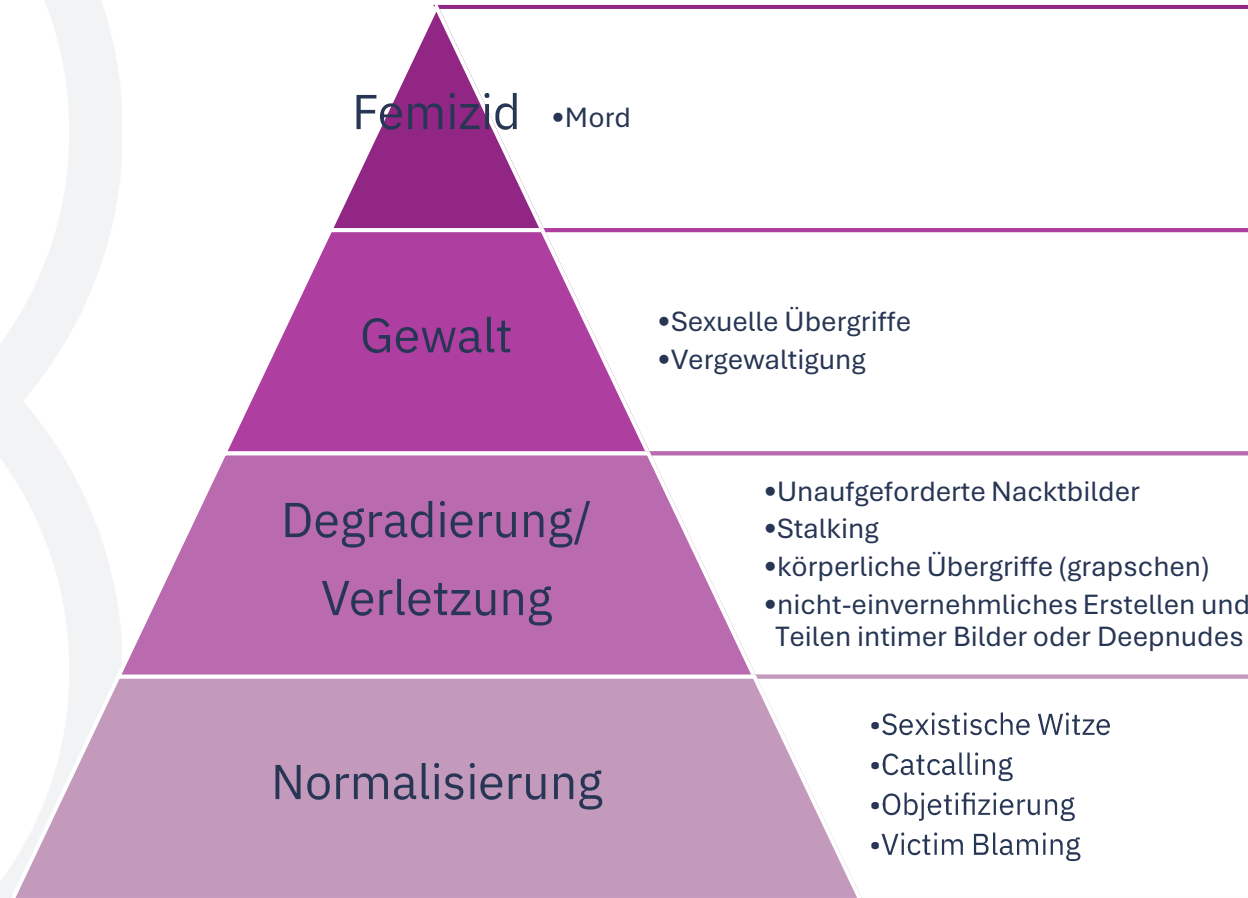


Quelle: ZDF Mediathek (2024)



Quelle: Netzpolitik (2023)

Warum reden wir bei der Erstellung und Verbreitung von sexualisierten Deepfakes von digitaler *Gewalt*?



Selbsterstellte Grafik in Anlehnung an die Gewaltpyramide Sexualisierter Gewalt/ Rape Culture (LR)

Review

Psychological Violence in Image-Based Sexual Abuse (IBSA): The Role of Psychological Traits and Social Communications—A Narrative Review

Carmela Mento ¹, Martina Praticò ¹, Maria Catena Silvestri ¹, Clara Lombardo ^{2,*} and Francesco Pira ³

Abstract

This narrative review has examined the psychological and emotional effects of non-consensual distribution of intimate images, a phenomenon known as Image-Based Sexual Abuse (IBSA). It is an increasingly frequent phenomenon, and in detail, it consists of when a person uploads nude/semi-nude photos of someone online; therefore, it is similar to nonconsensual pornography. According to the scientific literature, this phenomenon has caused victims to experience trust issues, anxiety, depression, suicidal thoughts, social withdrawal, public shame and humiliation, depression, fear, anxiety, stress, inability to find new romantic partners, and several other mental health effects. The aim of this study was to study the psychological consequences of Image-Based Sexual Abuse on victims. This study is a narrative review conducted in accordance with the SANRA guidelines. Findings have shown that revenge pornography and non-consensual intimate images have had devastating impacts on victims' mental health.

Mento et al. (2025)

Um das Ausmaß dieser Form von digitaler Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufzuzeigen, hier ein paar Zahlen:

> 96 %

- Aller Deepfake-Videos Intimaufnahmen (Deepnudes)

Ajder et al. 2019 (Deeptrace);
& Security Hero (2023)

~ 99 %

- Der Betroffenen von Deepnudes (pornografischen Deepfakes) sind junge Mädchen und Frauen

Ajder et al. 2019 (Deeptrace);
& Security Hero (2023)

1 von 17

- Jugendlichen (13-17 Jahre) war bereits selbst von Deepnudes betroffen. 1 von 10 Teenagern kennt persönlich eine betroffene Person

Quelle: Thorn (2025)

15 Mio

- Downloads frei verfügbarer, personenspezifische Deepfake-Modelle (35k) auf Civitai und Hugging Face seit 2022

Quelle: Hawkins et al. (2025)

Diese Zahlen sind wenig überraschend, denn das Erstellen und Verbreitung von *Deepnudes* ist online, kostenlos und extrem niedrigschwellig mit sog. Nudify Apps und KI-Chatbots (bspw. Grok) möglich



Tech Transparency Project (2026)



Heise Online (2026)

Die Regulierung rund um KI-Deepfakes hinkt noch hinterher. Ein aktueller prominenter Fall aus DE brachte aber etwas Bewegung in die Debatte



Anmerkung: Das Strafverfahren läuft aktuell noch und der Beschuldigte weist Teile der Anschuldigungen zurück, u.a. das Erstellen und Verbreiten von pornografischen Deepfake Videos mit KI

Durch die hohe mediale Aufmerksamkeit des Falles und den öffentlichen Druck, sammelte HateAid über 336.000 Unterschriften

Hate Aid 250 Frauen übergeben über 336.0000 Unterschriften gegen männliche Gewalt

Mehr als 336.000 Menschen unterzeichneten eine Petition „In Solidarität mit Collien Fernandes: 10 Forderungen an die Bundesregierung“. Die Petition wurde heute vor dem Reichstag offiziell übergeben. Die Unterzeichner*innen fordern eine **nationale Strategie gegen männliche und digitale Gewalt**. Anlass ist der öffentliche Bericht von Collien Fernandes im März über die ihr widerfahrene Gewalt, der bundesweite Demonstrationen und eine wochenlange gesellschaftliche Debatte ausgelöst hatte.

Quelle: Hate Aid (2026)



Quelle: Instagram @hateaidorg (2026)

(von links nach rechts: Anna-Lena von Hodenberg, Collien Fernandes, Theresia Crone, N.N)

Und auch auf EU-Ebene bewegt sich was

Gesetz für KI-Anwendungen

EU-Parlament will sexualisierte Deepfakes verbieten

Stand: 16.06.2026 • 15:32 Uhr

Nach monatelangen Verhandlungen hat das EU-Parlament Maßnahmen zur Regulierung von KI beschlossen. Anwendungen, die sexualisierte Deepfakes erstellen, sollen verboten werden. Das Reformpaket sieht aber auch Lockerungen vor.

Quelle: Tagesschau (2026)

2. Rechtliche Einordnung & Aktuelle Entwicklung

In DE und EU

2. Rechtliche Einordnung & Entwicklung

Aktuelle rechtliche Lage in Deutschland

- Strafrechtliche Anknüpfungspunkte (heute):
 - **§§ 184–184c StGB, Verbreitung pornographischer Inhalte**
Erfassen auch „wirklichkeitsnahe Geschehen“ und **Fiktivpornografie**, also KI-pornografische Deepfakes mit eindeutig sexuellem Inhalt; einschlägig v.a. bei Verbreitung, Erwerb und Besitz, insbesondere bei Kinder- und Jugendpornografie
 - § 184k StGB, Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen („Upskirting“)
 - **§ 201a StGB, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen:**
 - Abs. 1 fokussiert reale Aufnahmen; Deepfakes erfüllen TB-Merkmal „Bildaufnahme“ nur zT
 - **Abs. 2** erfasst das **Zugänglichmachen von Bildaufnahmen**, die geeignet sind, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden; nach h.M. können hier auch **pornografische Deepfakes** erfasst sein, wenn reale Bilder manipuliert und Dritten zugänglich gemacht werden
 - **§ 33 KunstUrhG:** Strafbarkeit der Verbreitung/Zur-Schau-Stellung von Bildnissen ohne Einwilligung; umfasst auch **Fotomontagen und Computeranimationen**, also Deepfakes – aber wiederum nur bei Verbreitung, **nicht beim Herstellen**
 - §§ 185 ff. StGB (Ehrdelikte) / § 238 StGB (Stalking): (-)

2. Rechtliche Einordnung & Entwicklung

Aktuelle rechtliche Lage in Deutschland

- Was ist derzeit **straflos**?
 - das reine **Erstellen** (quasi für private Zwecke und ohne Weitergabe an Dritte)
 - nicht straflos: Kinderpornografische Inhalte, diese sind grundsätzlich durch § 184b StGB vollumfänglich geschützt
- Politischer Druck
 - Debatte wurde durch Fälle wie **Collien Fernandes** und den **Gesetzesantrag des Freistaats Bayern** zum strafrechtlichen Schutz von Persönlichkeitsrechten vor Deepfakes befeuert; Bayern fordert einen spezifischen **Deepfake-Tatbestand** im StGB
- EU-Recht
 - Richtlinie (EU) 2024/1385 zwingt Mitgliedstaaten zum Handeln

2. Rechtliche Einordnung & Entwicklung Regelungslücke

Stand: 07.07.2026

- Dogmatische Lücke beim Erstellen von Deepfakes (Erwachsene)
 - § 201a StGB versteht „Herstellen“ traditionell als Fixierung eines realen Vorgangs; KI-Deepfakes entwerfen fiktive Vorgänge, sodass Abs. 1 nicht passt.
 - § 33 KunstUrhG erfasst nur Verbreiten/Zur-Schau-Stellen, nicht das Herstellen.
 - Ergebnis: Deepfakes mit Erwachsenen ohne Weitergabe an Dritte verbleiben straflos, obwohl sie eine erhebliche Bedrohung und latente Erpressungsbasis darstellen
- Zersplitterung und Inkonsistenz der Bild-Strafnormen
 - Nebeneinander von § 201a Abs. 3 StGB (Nacktaufnahmen von Kindern), § 184k StGB (Upskirting) und allgemeinen Pornografie-Delikten mit unterschiedlichen Tathandlungen und Schutzrichtungen; bei Erwachsenen sind nackte oder sexualisierte Bildnisse – anders als bei Kindern – oft nicht strafbar.
 - Die Fachliteratur mahnt, ohne eine konsistente Neuordnung drohe bei Umsetzung der EU-Richtlinie eine weitere Zersplitterung und Friktion zwischen realen und synthetischen Inhalten

2. Rechtliche Einordnung & Entwicklung Regelungslücke

- Grenzfälle bei § 201a Abs. 2 StGB und Auslegungsunsicherheit
 - Teil der Literatur bejaht eine Erfassung von pornografischen Deepfakes über § 201a Abs. 2 StGB, weil dort nur das „Zugänglichmachen von Bildaufnahmen“ (auch nach Bearbeitung) pönalisiert wird – ohne ausdrücklichen Bezug auf ein ursprünglich bereits ehrverletzendes Original.
 - Andere verweisen darauf, dass der Gesetzgeber gerade aus Bestimmtheitsgründen auf eine Ausweitung zur Herstellung verzichtet hat; die Norm sei ohnehin „konturlos“ und schwer handhabbar.
 - Praxisproblem: uneinheitliche Anwendung, Unsicherheit für Polizei/Staatsanwaltschaft – und damit faktische Schutzlücke
- Unrechtskern von sexualisierten Deepfakes vs. klassische Sexualdelikte
 - Deepfakes mit sexuellen Handlungen berühren sexuelle Selbstbestimmung und Persönlichkeitsrecht, aber ohne körperlichen Kontakt erfüllen sie nicht §§ 177, 178 StGB.
 - Die EU-Richtlinie erkennt diesen Unrechtskern spezifisch an und verlangt Strafbarkeit gerade der manipulierten Darstellung sexueller Handlungen, auch wenn sie „nur“ den Anschein erwecken – hier muss das deutsche Recht nachziehen.

2. Rechtliche Einordnung & Entwicklung Ausblick

Stand: 07.07.2026

- BMJ-Referentenentwurf „Gesetz gegen digitale Gewalt“ (2026)
 - Entwurf zielt darauf, „die Strafbarkeit von Deepfakes insgesamt“ zu regeln und Strafbarkeitslücken bei der Zugänglichmachung und Nutzung von Deepfakes zu schließen.
 - Neben neuen Straftatbeständen (u.a. Anpassung von § 184k StGB und Ergänzung um einen Deepfake-Tatbestand) adressiert der Entwurf prozessuale Hebel: Vorratsdaten, Auskunftsrechte gegen Plattformen, Sperr- und Löschanordnungen.
 - Ziel: effektiver Schutz vor digitaler Gewalt, ohne sich allein auf materiellrechtliche Erweiterungen zu verlassen
- Bayerischer Gesetzesantrag: § 201b StGB-E (Persönlichkeitsschutz vor Deepfakes)
 - § 201b StGB-E: Sanktionsnorm für Zugänglichmachen scheinbar wirklichkeitsgetreuer Deepfakes; soll unabhängig von Inhalt und Absicht jede Persönlichkeitsrechtsverletzung erfassen.
 - Kritik: zu umfangreiche Generalklausel, ohne Eingrenzung auf pornografische/intime oder demokratiegefährdende Inhalte; Strafraum teils höher als bei realen Aufnahmen (§ 201a StGB)

2. Rechtliche Einordnung & Entwicklung Ausblick

Stand: 07.07.2026

- Einbettung in EU-Recht (Richtlinie 2024/1385, AI-Regulierung)
 - Deutschland muss Art. 5 RL 2024/1385 fristgerecht umsetzen; dabei besteht Gestaltungsfreiheit, wie weit man über Mindestanforderungen hinaus auf Nackt-Deepfakes ohne sexuelle Handlung und Upskirting-ähnliche Konstellationen ausdehnt.
 - Parallel greifen AI-bezogene Transparenzpflichten (AI-Regulierung, Kennzeichnungspflichten für synthetische Inhalte), die aber primär Plattform-/Systempflichten betreffen und keine Strafnormen sind – sie können als technische Grundlage dienen, Beweisschwierigkeiten zu reduzieren und Deepfakes zu identifizieren.
- Herausforderungen im Reformprozess
 - Ausbalancieren von Bestimmtheitsgebot und Effektivität: zu weite Generalklauseln werden als verfassungsrechtlich problematisch kritisiert, zu enge Spezialtatbestände drohen Teilphänomene unreguliert zu lassen.
 - Spannungsfeld „Eigenständige Deepfake-Norm vs. Integration in bestehende Bild-/Sexualdelikte“ – hier ist für die Präsentation interessant, dass Literatur eher zu einer kohärenten Neuordnung tendiert, statt isolierter „Deepfake-Schubladen“

2. Rechtliche Einordnung & Entwicklung Rechtsvergleichender Überblick

Stand: 07.07.2026

- **Großbritannien (UK)**

- Fokus auf Ersteller & auf die Plattformen
- Insgesamt schon sehr viel weiter in der Adressierung von intimen Deepfakes
- "Consent" zentrale juristische Leitlinie

- **USA**

- Fokus auf Infrastruktur (Take It Down Act)
- Einzelne Staaten bieten Möglichkeit zum individuellen Schadensersatz (P: Flickenteppich an Regelungen)

3. Austausch & Diskussion

Quellen

Artikel/ Websites/ Mediale Berichterstattung

- Fernandes, C. (21.03.2026). *Collien Fernandes erstattet Anzeige gegen Ex-Mann Christian Ulmen – die SPIEGEL-Recherche*. DER SPIEGEL. <https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/collien-fernandes-erstattet-anzeige-gegen-ex-mann-christian-ulmen-a-6abfb991-1665-4469-9c8e-3cc5a2cb4f29>
- heise online. (03.01.2026). *Grok-Skandal: KI von xAI generiert sexuelle Deepfakes von Frauen und Kindern*. <https://www.heise.de/news/Grok-Skandal-KI-von-xAI-generiert-sexuelle-Deepfakes-von-Frauen-und-Kindern-11128059.html>
- Security Hero. (2023). *State of deepfakes 2023: Realities, threats, and impact*. <https://www.securityhero.io/state-of-deepfakes/>
- Tech Transparency Project. (15.04.2026). *Apple and Google are steering users to nudify apps*. <https://www.techtransparencyproject.org/articles/apple-and-google-are-steering-users-to-nudify-apps>
- ZDF. (2024). *Deep Fake Pornos – Missbrauch im Netz | Die Spur*.

Wissenschaftliche Quellen

- Ajder, H., Patrini, G., Cavalli, F., & Cullen, L. (2019). *The state of deepfakes: Landscape, threats, and impact*. Deeptrace. https://regmedia.co.uk/2019/10/08/deepfake_report.pdf
- Hawkins, W., Mittelstadt, B., & Russell, C. (2025). Deepfakes on demand: The rise of accessible non-consensual deepfake image generators. In *Proceedings of the 2025 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '25)* (S. 1602–1614). ACM.
- Thorn. (2025, März). *Deepfake nudes & young people: Navigating a new frontier in technology-facilitated nonconsensual sexual abuse*. <https://www.thorn.org>
- Vaccari, C., & Chadwick, A. (2025). The continued influence of AI-generated deepfake videos despite transparency warnings. *Communications Psychology*, 3, Artikel 381.